

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 [2] 시간외 근무 불성실(1)

관 련 부 서 ☆본부 제○발전소 ◆부

징 계 대상자 K

징 계 종 류 감봉(3월)

조 치 부 서 □처 □부

내 용

1. 업무 개요

☆본부 제○발전소 ◆부 K는 *** 등의 업무를 수행하고 있다.

그리고, □처 □부는 회사 전 직원의 징계 관련 업무, 근태관리 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「취업규칙」 제3조(근무형태 및 정의) 및 제10조(성실의무)에 따르면, “‘통상 근무’란 ‘특수근무’(교대근무, 상주근무, 시차근무, 지정휴일제 근무 및 유연근무) 외의 근무를 말하고, ‘특수근무’ 중 ‘유연근무’란 통상의 근무시간, 근무일, 근무장소 등을 변경하여 근무하는 것을 말하며 세부사항은 별도 지침인 「유연근무제 운영 지침」으로 정한다고 되어 있으며, 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.” 라고 되어 있다.

그리고, 사규 「유연근무제 운영 지침」 제3조(정의), 제16조(시차출퇴근제 운영), 제20조(근무시간선택제 운영) 및 제32조(성실의무), 제33조(근태관리)에 따르면, “유연근무제직원’이란 유연근무제(시차출퇴근제, 근무시간선택제 등을 말함)를 신청하여 회사의 승인을 받아 근무하는 직원을 말하고, ‘시차출퇴근제’란 1일 8시간(주 40시간)을 근무하되, 출근시간(09:00)을 탄력적으로 조정(07:00~11:00)하여 근무하는 형태를 말하며, ‘시차출퇴근제직원’(시차출퇴근제로 근무하는 직원을 말함)은 1일 8시간(주 40시간) 근무시간은 유지하되 출근시간을 07:00~11:00까지 30분 단위로 시차를 정할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

또한, “근무시간선택제’란 주 40시간, 주 5일을 근무하되 1일 8시간에 구애받지 아니하고 출·퇴근시간을 자율적으로 조정하여 근무하는 형태를 말하며, ‘근무시간선택제직원’(근무시간선택제로 근무하는 직원을 말함)은 출·퇴근시간을 07:00~20:00 범위 내에서 조정할 수 있다.”라고 명시하고 있다.

한편, “유연근무제직원’은 정해진 시업시각 전에 출근하여 성실하게 근무에 임하여야 하고, 만약에 정해진 시업시각 전에 출근하지 못한 경우에는 지참계를 제출하여야 하며, ‘유연근무제직원’은 정해진 시업시각 이내 출근여부와 종업시각 이후 퇴근여부를 별도로 정하는 방법에 따라 시스템에 등록하여야 한다.”라고 되어 있다.

더군다나, 사규 「취업규칙」 제22조(출근)에 따르면, “직원은 시업시간 전에 출근하여 근무에 임하여야 한다.”라고 출근에 대하여 정의하고 있다.

게다가, 사규 「취업규칙」 제33조(시간외 및 휴일근무), 제34조(근무명령), 제35조(수당지급) 및 「보수규정시행세칙」 제8조(시간외 근무)에 의하면, “사명에 의하여

소정의 근무시간을 초과근무 할 때에는 ‘시간외 근무’라 하고 시간외 근무자는 미리 근무명령서에 의하여 수명한 후 근무하며 보수규정에서 정하는 바에 따라 수당을 지급받는데, 초과근무는 극히 필요하다고 인정되는 경우에 한해 소속장이 명하되 연장근무 시에는 ‘초과근무수당’을 지급”하도록 되어 있다.

따라서, 유연근무제를 신청한 직원은 유연근무 시 「유연근무제 운영 지침」 등 관련 사규를 잘 준수하여 유연근무를 성실하게 수행하여야 하며, 시간외 근무를 신청한 직원은 시간외 근무 시 「취업규칙」 등 관련 사규를 잘 준수하여 초과근무를 성실하게 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, ☆본부의 유연근무 근태 상황 및 시간외 근무 내역(공통시간분 등 제외³⁷⁾)을 점검한 결과, ❶ 시간외 근무를 신청한 후 근태권자의 승인을 받아 초과근무를 수행하여야 하는 시간임에도 불구하고, 본부 구내식당에서 반복적으로 저녁식사를 하거나, ❷ 근태권자의 승인을 받은 유연근무 시작시간보다 반복적으로 뒤늦게 근무지(사무실)로 출근하여 여러 차례 지각함으로써, 근태권자와 주변 직장 동료들 기만하고 유연근무 또는 시간외 근무를 불성실하게 한 사례를 확인하였다.

참고로, ‘초과근무수당’은 통상임금에 포함되지 아니하는 기타 수당으로, 시간외 근무 시간 계획 변경이 없다면 당초 계획한 시간만큼 수당을 급여로 보상받기에, 계획된 시간외 근무 시간 동안 업무를 수행하지 아니하는 등 불성실하게 하고 ‘초과근무수당’을 받은 것은 ‘초과근무수당’을 부당하게 수령한 것이다.

37) ❶ 공통시간분은 시스템상 근태 등록 절차가 생략되어 제외 ❷ 식사(석식)는 하였지만 승인 받은 종료 시간을 초과하여 시간외 근무를 종료(퇴근 등록)한 사례도 제외

더군다나, ① 전사 시간외 근무를 총괄하는 ㉞처는 전사에 ‘시간외 근무는 업무상 불가피할 경우 예외적으로 운영하고 실제 근무자가 초과근무수당을 받도록 안내’하였고, ② 감사실 또한 전사적으로 ‘유연근무 및 시간외 근무를 불성실하게 한 사례(① 시간외 근무 중 식사를 하는 행위, ② 유연근무 출근등록이 시업시각 이후 10분까지 허용된 점을 이용하여 지연 출근하는 행위 등)를 안내하며 유연근무 및 시간외 근무와 관련하여 추후 근태 불량을 사유로 지적되는 사례가 발생하지 아니하도록 근무 시간을 성실히 준수할 것을 거듭 당부하면서, 공직자의 제수당 부정수급은 중대한 비위행위에 해당하기에 각별히 유의하도록 강조’하였다.

특히, 언론기사 사례에서 보듯이 공무원의 경우 초과근무수당 부당수령은 ‘징계 사항’으로 규정하고 있으므로, 우리 회사 직원들도 이에 대한 경각심을 가질 필요가 있다.

조치할 사항

❖ 사장은

시간외 근무 및 유연근무를 신청한 후 근태권자의 승인을 받아 시간외 근무 및 유연근무를 성실하게 수행하여야 함에도 불구하고, ❶ 시간외 근무 시간 중에 본부 구내식당에서 반복하여 저녁식사를 하거나, ❷ 유연근무 시작시간보다 반복적으로 뒤늦게 근무지(사무실)로 출근하여 근무를 시작함으로써, 회사가 규정한 복무규율을 어지럽히고 근태권자와 주변 직장 동료들 기만하여 시간외 근무 및 유연근무를 불성실하게 한 책임을 물어 해당 직원에게 「취업규칙」 제73조(징계)와 「인사관리규정」 제103조(징계사유), 제103조의2(징계의결요구) 및 제103조의3(징계처분)에 따라 ‘징계(감봉3월)’ 처분하시기 바랍니다.(징계 1)